

폐기물처리시설 설치승인·신고업무 처리지침

[시행 2025. 11. 5.] [환경부예규 제2025-4호, 2025. 11. 5., 일부개정]

기후에너지환경부(폐자원관리과, 자원재활용과, 폐자원에너지과),

044-201-7371, 7397, 7402

I. 일반사항

1. 목적

이 지침은 「폐기물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제29조에 따른 폐기물처리시설의 설치승인·설치신고 및 사용개시신고에 관한 업무를 처리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 법 제29조제2항 및 제3항에 따른 설치승인·설치신고, 변경승인·변경신고

· 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치하고자 하는 경우

※ 다만, 법 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받았거나 받고자 하는 자가 설치하는 폐기물처리시설은 제외한다.

나. 법 제29조제4항에 따른 사용개시신고

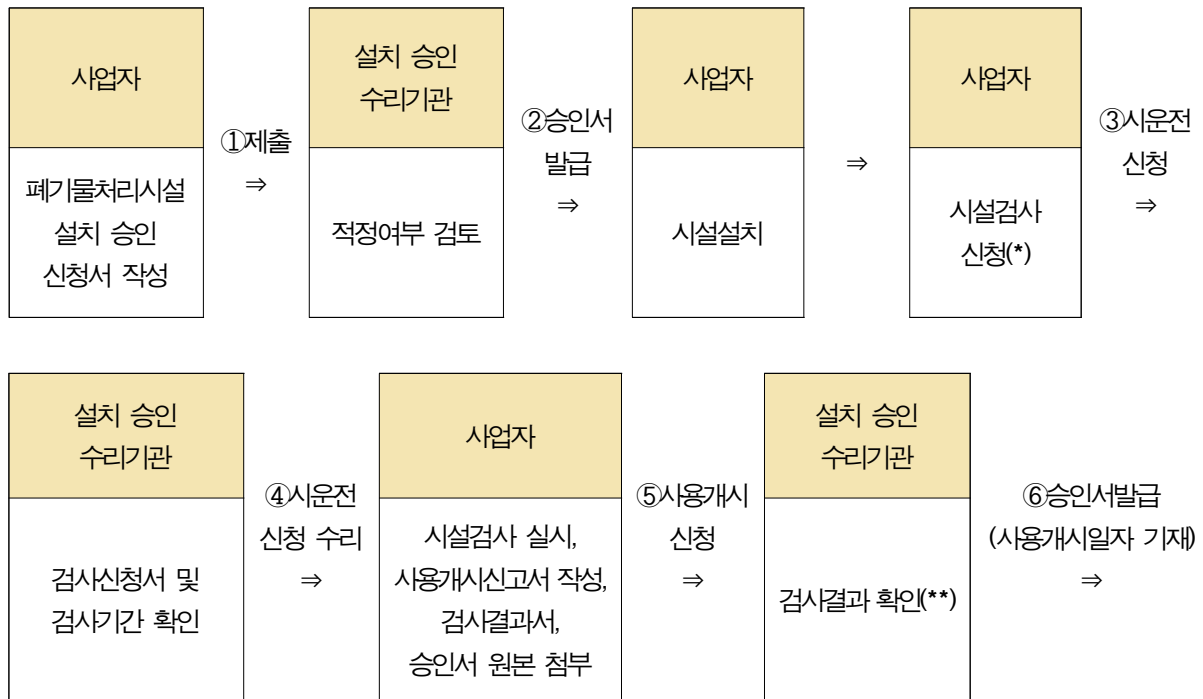
1) 영 제5조에 따른 폐기물처리시설의 설치공사를 완료한 후 당해 시설의 사용을 개시하고자 하는 경우

2) 폐기물처리시설 설치 변경승인을 받거나 변경신고를 받은 경

우

3. 업무처리절차

가. 최초 설치 승인 절차



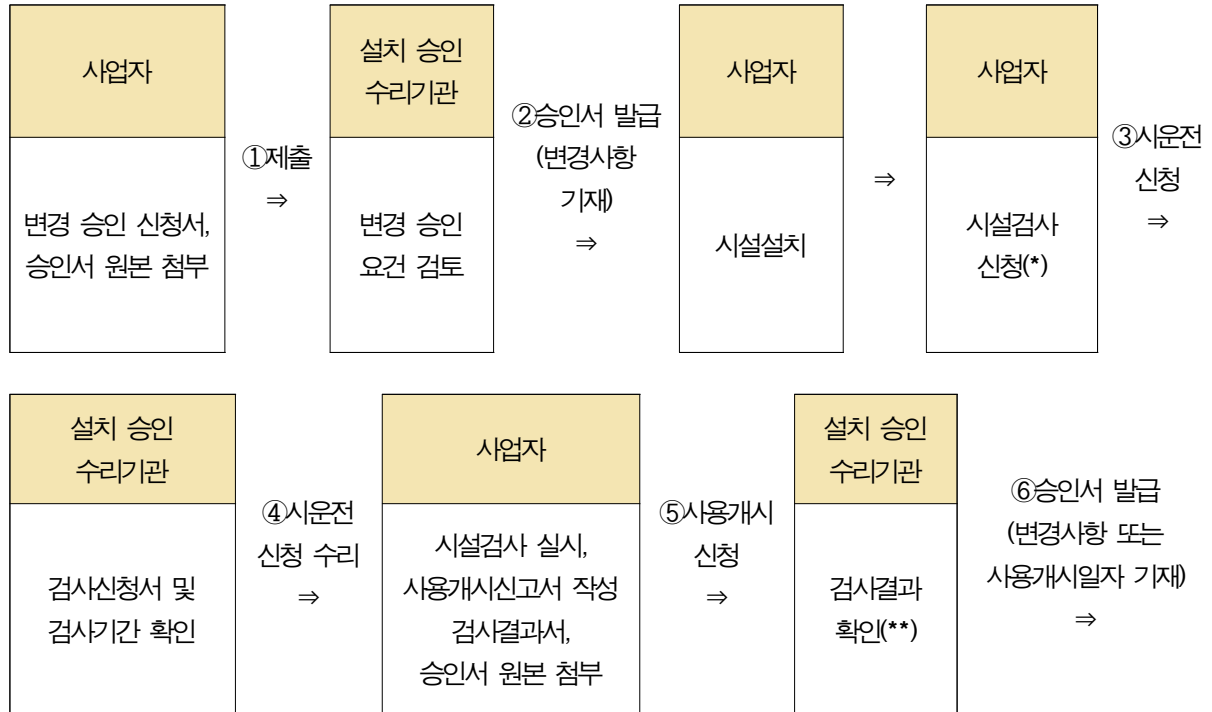
* 시설검사는 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제41조제1항 제2호에 따른 시설과 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 고형연료제품 제조시설의 정기검사 대상시설이 해당하며, 시설검사 대상에 해당하지 않는 시설의 경우에는 생략한다.

** 고형연료제품 제조시설의 경우 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의5, 제25조의6에 따른 고형연료제품 품질검사, 품질표시도 포함한다.

※ 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장의 경우에는 폐기물처리 사업계획서의 적합통보와 별도로 시

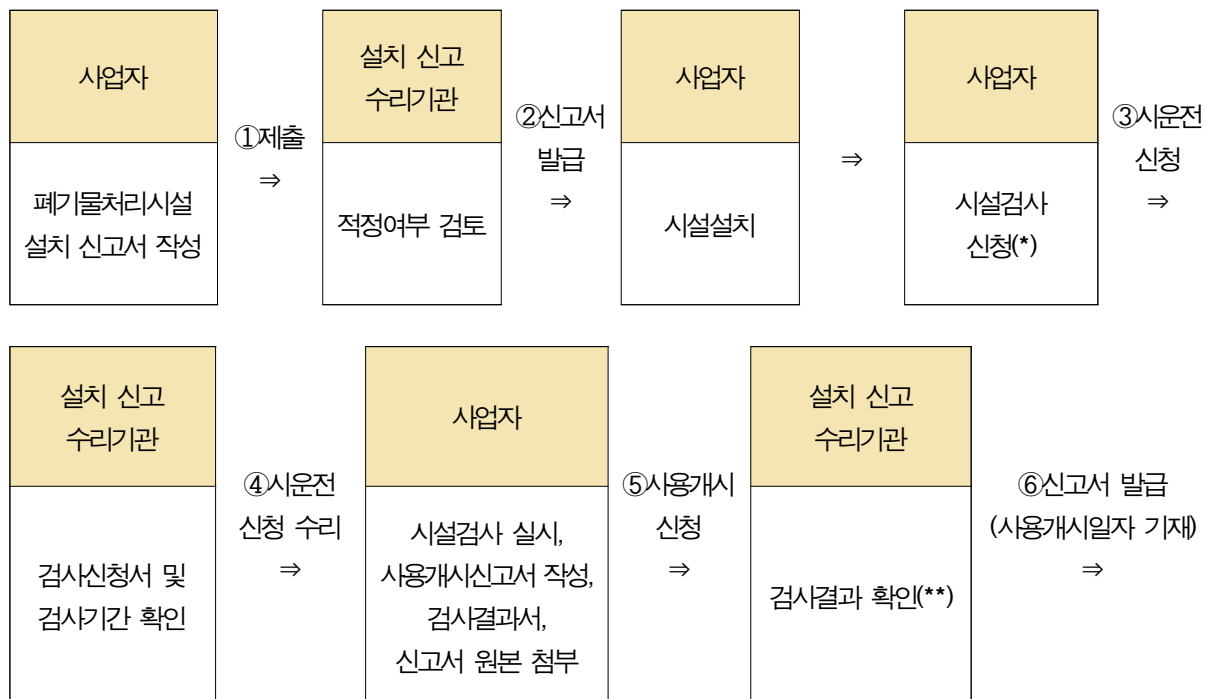
설 설치 전에 같은 항에 따른 통합허가를 받아야 한다.

나. 변경 승인 절차



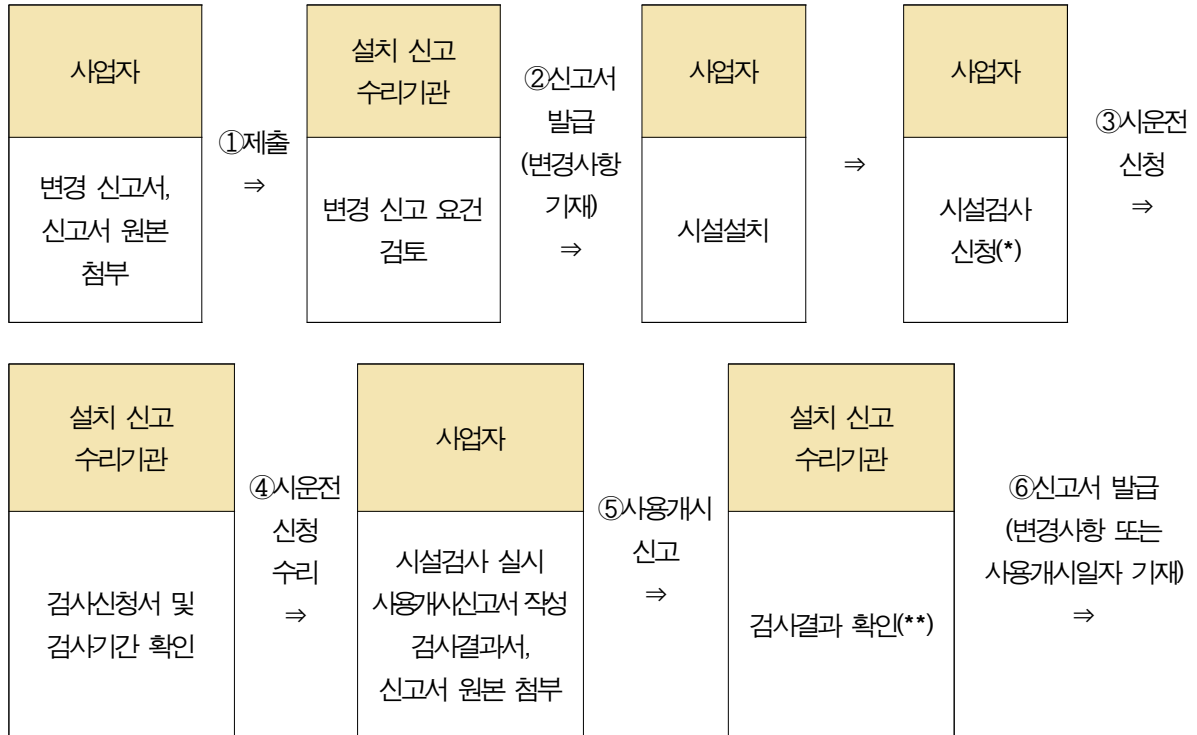
※ 기타 사항은 최초 설치 승인 절차와 동일하게 적용한다.

다. 최초 설치 신고 절차



※ 기타 사항은 최초 설치 승인 절차와 동일하게 적용한다.

라. 변경 신고 절차



※ 기타 사항은 최초 설치 승인 절차와 동일하게 적용한다.

4. 설치승인 · 신고 대상시설

구 분	대 상 시 설
설치 승인	1. 일반소각시설로서 1일 처리능력이 100톤(지정폐기물의 경우 10톤) 이상인 시설 2. 고온소각시설, 열분해 소각시설, 고온용융시설 또는 열처리조합시설로서 시간당 처리능력이 100킬로그램 이상인 시설 3. 기계적 처분시설 또는 재활용시설 중 증발·농축, 정제 또는 유수분리시설로서 시간당 처분능력 또는 재활용능력이 125킬로그램 이상인 시설 4. 기계적 처분시설 또는 재활용시설 중 압축·압출·성형·주조·파쇄·분쇄·탈피·절단·용융·용해·연료화·소성(시멘트 소성로는 제외한다) 또는 탄화시설로서 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 이상인 시설 5. 생물학적 처분시설 또는 재활용시설로서 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 이상인 시설 6. 매립시설 7. 시멘트 소성로 8. 소각열회수시설로서 1일 재활용능력이 100톤 이상인 시설
설치 신고	1. '설치승인 대상 시설'란 중 제1호부터 제5호까지 및 제8호의 규모 미만인 시설 2. 기계적 처분시설 또는 재활용시설 중 탈수·건조시설, 멸균분쇄시설 및 화학적 처분시설 또는 재활용시설
설치 승인 · 신고 제외	<학교·연구기관 등 다음 각 호에서 정하는 자가 시험·연구목적으로 설치·운영하는 폐기물처리시설> 가. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제5조제1항에 따른 기관 나. 「고등교육법」 제2조에 따른 대학·산업대학·전문대학·기술대학 및 그 부설연구기관 다. 국·공립연구기관 라. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항제2호에 따른 기업부설연구소 및 기업의 연구개발 전담부서 마. 「산업기술연구조합 육성법」에 따른 산업기술연구조합 바. 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」 제6조에 따른 기관 및 단체 사. 시행규칙 제14조의4제1항에 따라 재활용환경성평가를 신청하기 위해 같은 항 제3호의 연구·실험시설 등의 대체시설을 설치·운영하려는 자 아. 그 밖에 기후에너지환경부장관 이 정하여 고시하는 자 ※ 다만, 위의 시설을 설치하고자 하는 자는 시행규칙 제37조제2항에 따라 폐기물처분시설 또는 재활용시설 설치·운영계획서를 시·도지사 또는 지방환경관서의 장에게 제출하여야 하며, 이를 제출 받은 시·도지사 또는 지방환경관서의 장은 폐기물처분시설 또는 재활용시설 설치·운영계획서를 검토한 후 적정여부를 통보하여야 함.

5. 설치승인·신고수리기관

유역(지방)환경청	시·도지사
① 광역폐기물처리시설 ◦ 20이상의 시·도 및 20이상의 시·도의 시·군·구가 공동으로 설치하는 시설 ◦ 시·도가 설치하는 시설 ② 지정폐기물(의료폐기물을 제외한다)을 대상으로 하는 폐기물처리시설(동일 폐기물처리시설에서 지정폐기물과 지정폐기물외의 폐기물을 함께 처리하는 시설을 포함한다) ③ 종합병원에서 발생하는 의료폐기물을 대상으로 하는 폐기물처리시설	○ 유역(지방)환경청장의 권한 외의 폐기물처리시설 ※ 동일 시·도의 2개 이상의 시·군·구가 설치하는 시설의 경우에는 시·도지사 소관임

II. 폐기물처리시설 설치승인

1. 관련규정 : 시행규칙 제39조

2. 제출서류

가. 폐기물처분시설 또는 재활용시설 설치승인신청서(시행규칙 별지 제23호서식)

나. 처분 또는 재활용대상 폐기물배출업체의 제조공정도 및 폐기물배출명세서(사업장폐기물배출자가 설치하는 경우만 제출한다)

다. 폐기물의 종류, 성질·상태 및 예상배출량명세서(사업장폐기물배출자가 설치하는 경우만 제출한다)

라. 처분 또는 재활용 대상 폐기물의 처분 또는 재활용계획서(재활용시설의 경우에는 재활용용도 또는 방법을 포함한다)

마. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치 및 장비확보계획서

바. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설계도서(음식물류 폐기물

을 처분 또는 재활용하는 시설인 경우에는 물질 유출입도를 포함한다)

사. 처분 또는 재활용 후에 발생하는 폐기물의 처분 또는 재활용계획서

아. 공동 폐기물처리시설의 설치·운영에 소요되는 비용 부담 등에 관한 규약(법 제18조제5항에 따른 폐기물처리시설을 공동으로 설치·운영하는 경우만 제출한다)

자. 폐기물 매립시설의 사후관리계획서

차. [기후에너지환경부장관](#)이 고시하는 사항을 포함한 시설설치의 환경성조사서{면적이 1만 제곱미터 이상이거나 매립용적이 3만 제곱미터 이상인 매립시설과 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 이상(지정폐기물의 경우에는 10톤 이상)인 소각시설 및 소각열회수시설, 폐기물을 연료로 사용하는 시멘트 소성로의 경우만 제출한다}

카. 배출시설 설치허가 신청 또는 신고 시의 첨부서류(배출시설에 해당하는 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치하는 경우만 제출하며, 나목부터 자목까지의 서류와 중복되는 서류는 제출하지 아니할 수 있다)

3. 검토요령

가. 주요 검토사항

1) 처리대상폐기물의 종류, 성질·상태별로 적정처리 가능 여부

- 2) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치기준 및 관리기준 충족 여부
- 3) 처분 또는 재활용 후에 발생하는 폐기물의 처리 계획에 대한 적정성 검토
- 4) 폐기물 매립시설의 사후관리내용의 적정성 검토
- 5) 관계 행정기관과의 협의(다른 법률 저촉 여부 등)
- 6) 기술검토(필요시 현지조사)
- 7) 환경성조사서 내용(제출 대상 시설만 해당한다)

나. 서류검토

- 1) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인신청서

가) 시행규칙 별지 제23호 서식의 ①항부터 ⑮항까지 기재되어야 할 사항이 빠짐없이 기재되어 있는지의 여부와 구비서류가 모두 첨부되어 있는지를 검토한다.

나) 신청서상의 기재내용 중 다음 사항을 검토한다.

- ①~⑤항 : 공동으로 폐기물처리시설을 설치하는 경우에는 대표업체의 상호·대표자·사무실 주소 등을 기재한 업소 현황을 첨부하도록 한다.
- ⑩~⑭항 : 처리시설 종류별로 시간당 처리능력 및 1일 평균 가동시간, 처리대상폐기물의 종류별 연간 처리예상량, 방지시설명이 각각 기재되어 있는지를 확인한다.
- ⑮항 : 처리시설 및 방지시설 설치 예상소요비용을 기재하도록 한다.

2) 처분 또는 재활용 대상 폐기물 배출업체의 제조공정도 및 배출명세서(사업장폐기물 배출자가 설치하는 경우만 제출한다)

○ 처분 또는 재활용 대상 폐기물 배출업체의 제품 제조공정도에 각종 원료·부원료 등의 투입점과 폐기물 배출점·종류·성상·발생량·발생주기 등이 기재되어 있는지 확인한다.

○ 다만, 공동으로 설치하는 경우에는 각 배출업체의 제조공정도 및 폐기물 배출명세서를 배출업체별로 각각 작성하여 모두 첨부되어 있는지를 검토한다.

3) 폐기물의 종류, 성질·상태 및 예상배출량 명세서(사업장폐기물 배출자가 설치하는 경우만 제출한다)

○ 배출업체의 규모, 공장 가동일수 등을 고려한 월별, 연간 예상배출량이 정확히 산출되었는지 여부 및 발생하는 폐기물의 종류·성상·발열량의 범위 등이 적정 여부를 검토한다.

○ 다만, 공동으로 설치하는 경우에는 각 배출업체에서 배출하는 폐기물의 종류·성상 및 예상배출량 내역서를 배출업체별로 각각 작성하여 모두 첨부되어 있는지 여부, 광역폐기물처리시설을 설치하는 경우 처리대상 지역별 발생 및 처리량 등의 적정 여부를 검토한다.

- 생활폐기물 중 음식물류폐기물과 사업장폐기물은 처리대상 폐기물의 종류와 성상(고·액상), 용량 등을 구체적으로 기재되었는지 확인한다.

4) 처분 또는 재활용 대상 폐기물의 처분 또는 재활용계획서(재활용시설의 경우에는 재활용용도 또는 방법을 포함한다)

○ 폐기물배출업체에서 발생하는 각종 폐기물의 처리계획이 자가처리와 위탁처리로 구분하여 기재되어 있는지 여부를 검토한다.

○ 자가 처리대상 폐기물의 처리방법, 처리량 등의 처리계획이 설치하고자 하는 폐기물처리시설 종류·처리능력 등을 고려할 때 시행규칙 별표 5(폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법) 및 시행규칙 별표 5의3(폐기물의 재활용 기준)에 따라 적합한지 여부를 검토한다.

5) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치 및 장비확보계획서

○ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치계획이 시행규칙 별표 9에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치기준에 적합하고, 시행규칙 별표 11에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 관리기준에 적합하게 운영할 수 있도록 되어 있는지 여부를 검토한다.

○ 처리시설이 발생된 폐기물의 처리에 적정하게 설계되어 있는지 여부, 관련 장비 및 주요 예비부품의 확보계획이 적정하게 되어 있는지 여부를 검토한다.

○ 매립시설을 구획하여 단계적으로 설치하는 경우에 단계별 설치계획에 처리계획 폐기물량과 매립시설용량이 적정한지 및 단계별 매립계획과 매립·복토장비, 침출수처리시설의 확보 또는 설치계획이 적정한지 여부를 검토한다.

○ 일반소각시설, 고온소각시설, 열분해 소각시설, 고온용융시설 등의 경우에는 발생하는 폐기물 발열량, 소각부하량이 처리시설의 소각(열분해 등) 부하량 범위 내에 있는지 검토한다.

○ 멸균분쇄시설의 경우 검사인력(임상병리사 또는 위생사중 1인 이상)과 검사실, 멸균여부를 확인할 수 있는 기구 및 장비 확보계획이 적정한지 여부를 검토한다.

※ 승인대상 시설의 규모는 단위시설의 규모를 기준으로 한다.(2개 이상의 시설용량을 합하여 산정하는 것이 아님)

6) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설계도서(음식물류 폐기물을 처분 또는 재활용하는 시설인 경우에는 물질 유출입도를 포함한다)

○ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설계도면 및 설명서, 처리시설 배치도 등이 모두 적정하게 작성되어 있는지 여부를 검토한다.

※ 행정의 간소화 및 제출자의 부담을 줄이기 위해 가급적 상세도면을 배제하고, 시설의 외형크기·처리구조 등을 확인할 수 있는 일반도면만 요구한다.

7) 처분 또는 재활용 후에 발생하는 폐기물의 처분 또는 재활용계획서

○ 폐기물을 처리하는 과정에서 발생하는 폐기물의 종류·발생량·성상·발생 주기 등이 적정하게 기재되어 있는지 여부와 이의 처리계획이 적정한지 여부를 검토한다.

8) 공동 폐기물처분시설 또는 재활용시설의 설치·운영에 소요되는 비용부담 등에 관한 규약

○ 법 제18조제5항에 따라 폐기물처리시설을 공동으로 설치·운영하는

경우만 제출한다.

○ 폐기물의 공동 처리에 참여하는 사업자간의 규약서로서 공동처리시설 설치비용 및 운영비용 등을 공동으로 부담하는 내용이 포함되어야 한다.

9) 폐기물 매립시설의 사후관리계획서

○ 매립시설을 사용종료한 후 최종복토 및 초목식재, 발생하는 침출수와 가스 등 오염물질의 처리, 사후관리 방법 및 기간, 토지이용계획 등이 적정한지 여부를 검토한다.

10) 기후에너지환경부장관이 고시하는 사항을 포함한 시설설치의 환경성조사서{면적이 1만 제곱미터 이상이거나 매립용적이 3만 제곱미터 이상인 매립시설, 1일 처분능력이 100톤 이상(지정 폐기물의 경우에는 10톤 이상)인 소각시설, 1일 재활용능력이 100톤 이상인 소각열회수시설이나 폐기물을 연료로 사용하는 시멘트 소성로의 경우만 제출한다}

○ 환경성조사 내용의 적정성(조사내용의 충실성, 조사항목의 누락여부, 처리시설 주변에 미치는 환경영향 및 저감대책의 적정성 여부 등)을 검토한다.

○ 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 대상사업, 환경영향평가 대상사업 또는 소규모 환경영향평가 대상사업의 경우에는 전략환경영향평가서, 환경영향평가서 또는 소규모 환경영향평가서로 대체할 수 있다.

11) 배출시설의 설치허가 신청 또는 신고 시의 첨부서류(배출시설에 해당하는 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치하는 경우만 제출하며, 나목의 서류 검토 중 2)부터 6)까지의 서류와 중복되면 해당 서류는 제출하지 아니할 수 있다)

- 배출시설 설치허가 또는 신고대상에 해당하는 경우에는 대기, 수질, 소음·진동 등 분야별로 서류를 작성하도록 한다.
- 배출시설 설치허가(신고)기관에 검토를 의뢰하고자 할 경우 구체적인 사항은 ‘V. 배출시설 설치허가 등의 의제처리’를 참조한다.

다. 관계행정기관과의 협의

1) 검토되어야 할 타법

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」
- 「건설산업기본법」
- 「건축법」
- 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」
- 「하천법」
- 「문화재보호법」
- 「농지법」
- 「산림기본법」
- 「수산업법」
- 「수도권정비계획법」
- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」

- 「사료관리법」
- 「비료관리법」
- 「환경영향평가법」
- 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」 등 환경관계 법률
- 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」
- 「자연환경보전법」
- 「산지관리법」
- 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」
- 「지하수법」
- 「교육환경 보호에 관한 법률」
- 그 밖에 폐기물처리시설 등의 설치·운영을 제한하는 법률

2) 다른 법률 저촉 여부 등에 대하여는 관할 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 의견조회를 통하여 확인한다. 다만, 의견조회를 완료한 후 경미한 설치승인내용을 변경하거나 의견조회의 필요성이 없다고 판단되는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

- 다른 법률 저촉 여부 검토의뢰를 받은 관할 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 개별법에 저촉되는 사항이 있는지 여부를 관련법 조항을 명시하여 명확하게 승인기관에 회신하여야 한다.(예: 「농지법」 제○조제○항에 따른 대기 3종 이상 또는 특정대기유해물질을 배출하는 시설은 대기 배출시설 설치허가를 할 수 없음)

3) 국가 또는 지방자치단체의 장이 일정규모 이상의 폐기물처리

시설을 설치·운영하고자 하는 경우에는 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 입지선정계획 결정·공고, 폐기물처리시설 설치계획의 결정·고시 등의 절차를 거쳐야 한다.

라. 기술검토

- 1) 시설·장비 등에 관한 기술검토는 대기오염·수질오염·토양오염·폐기물 등을 관리하는 부서와 협의를 하거나 관계 전문지식을 가진 공무원 등 4인 이상으로 구성된 기술검토위원회의 심의를 거쳐 실시한다.

○ 다만, 경미한 사항의 변경 또는 기술검토가 불필요하다고 판단되는 경우에는 관계부서 협의, 기술검토위원회의 심의나 자문을 거치지 아니할 수 있다.

- 2) 일반소각시설, 고온소각시설, 열분해 소각시설, 고온용융시설, 열처리조합시설, 시멘트 소성로, 멸균분쇄시설, 매립시설, 음식물류 폐기물처리시설 및 소각열회수시설 및 열분해시설에 대하여는 필요한 경우 [기후에너지환경부령](#)이 정하는 검사기관 등 관계 전문기관 또는 외부 전문가(관련 분야 대학교수 등)로 구성된 기술검토위원회의 자문을 받을 수 있다.

마. 현지조사 확인

- 1) 서류상의 기술검토 결과 필요한 경우에는 진입도로, 상수원과
의 거리, 주변지역에 미치는 환경영향의 검토·확인 등을 위해

현지조사를 실시할 수 있으며, 주민의견을 청취할 수 있다.

2) 환경성조사 대상사업은 현지 조사 시 환경성조사 내용의 진위 여부, 충실성 등을 확인한다.

바. 설치승인신청서의 보완 및 자료제출 요구

○ 필요시 보완서류 또는 참고자료는 일괄 요구할 수 있다.

사. 설치승인

1) 설치승인서 교부

가) 시·도지사 또는 유역(지방)환경청장은 설치승인신청서 검토, 관계기관 협의, 기술검토 및 현지조사를 통하여 종합적으로 검토한 결과 설치승인 함이 타당한 경우에 설치승인서를 교부하여야 한다.

○ 승인서에는 생활폐기물 중 음식물류폐기물과 사업장폐기물은 처리대상 폐기물의 종류와性状(고·액상), 용량 등을 구체적으로 기재한다.

나) 설치승인한 시설의 관리

○ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치 승인한 경우 해당 기관은 업체별 승인내역을 별지서식에 따라 전산이나 대장으로 관리하여야 한다.

2) 승인조건의 부여 등

가) 승인시 필요한 조건을 부여한다.

나) 설치 승인시 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 중 일반소각시설, 고온소각시설, 열분해 소각시설, 고온용융시설, 열처리

조합시설, 시멘트 소성로, 멸균분쇄시설, 소각열회수시설 등
에 대하여는 설치검사 및 정기검사 시 참고 될 수 있도록 처
리대상 폐기물의 종류, 발열량, 설치 승인된 시설 설치내역
등 필요한 사항을 승인서에 기재한다.

다) 일반소각시설, 고온소각시설, 열분해 소각시설, 고온용융시
설, 열처리조합시설, 시멘트 소성로, 소각열회수시설, 매립시
설, 멸균분쇄시설은 사용개시신고 이전에 검사기관으로부터
성능검사 또는 시설 설치검사를 받도록 하여야 한다.

라) 음식물류 폐기물처리시설은 영 별표 3 제3호다목 1)·2)·
3)에 따른 시설을 말하며, 이 경우 사용개시신고 이전에 검
사기관으로부터 성능검사 또는 시설 설치검사를 받도록 하
여야 한다.

○ 다만, 영 별표 3 제3호다목 1)은 1일 재활용능력이 100킬로그램 이상
인 시설만 해당한다.

마) 다른 법률에서 폐기물처리시설의 설치·운영을 제한하는
규정이 아닌 경미한 사항(절차 미 이행 등)은 이를 이행하는
조건으로 설치승인을 할 수 있다.

아. 설치승인신청서의 반려 등

1) 설치승인신청서 반려

가) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게
적어 설치승인신청서를 반려하여야 한다.

- 「민원 처리에 관한 법률」 시행령 제24조에 따라 2차에 걸쳐 서류보완·보정요구를 하였으나 이에 응하지 아니한 때
- 신청자로부터 승인신청서 반려요구가 있는 경우
- 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치기준을 충족시키지 못하는 경우로서 단기일내에 보완이 어렵다고 판단되는 경우
- 그 밖에 기술검토결과 설치승인신청서의 재작성이 불가피하다고 판단되는 경우

2) 불승인

가) 설치승인신청서를 검토결과 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 불승인 통보를 하여야 한다.

- 다른 법률에 저촉되는 경우(폐기물처리시설의 설치·운영을 제한하는 경우만 해당한다)
- 배출시설 설치허가(신고)권자가 배출시설의 설치허가 또는 신고수리가 불가하다고 회신하여 온 경우
- 환경성조사(전략환경영향평가, 환경영향평가, 소규모 환경영향평가)결과 사업시행 시 공익을 해칠 정도로 주변환경에 미치는 영향이 클 것으로 예상되어 입지제한의 필요가 있다고 판단되는 경우
 - 전략환경영향평거나 환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가 협의결과 사업추진에 대하여 부동의 의견이 제시된 경우
 - 소각시설이나 소각열회수시설의 경우 시설 설치·운영시 대기오염물

질 증가로 인해 주변지역의 대기환경기준 달성이 불가능한 경우

- 매립시설은 시설 설치·운영시 상수원 수질에 중대한 영향을 미치는 경우

※ 단순히 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치반대 등 민원을 이유로 반려 또는 불승인 통보는 불가

※ 설치승인신청서 검토결과 "불승인" 사유에 해당되는 경우에는 불승인 통보 시 불승인 사유(관계기관 검토의견 등) 함께 회신하여야 한다.

4. 승인사항의 변경

가. 변경승인 대상

1. 상호의 변경(사업장폐기물배출자가 설치하는 경우만 해당한다)
2. 처분 또는 재활용 대상폐기물의 변경
3. 처분시설 또는 재활용시설 소재지의 변경
4. 승인 또는 변경승인을 받은 처분 또는 재활용 용량의 합계 또는 누계의 100분의 30 이상의 증가
※ 단위시설별로 최초승인(변경승인)이후 변경되는 처분 또는 재활용 용량의 합이 30%이상 증가하는 경우를 말함.
예시) 100kg/시간 → 130kg/시간 → 140kg/시간 → 150kg/시간 → 180kg/시간
최초승인 30%증가(변경승인) 변경승인 후 각 10%씩 증가 변경승인 후 누계 38%증가(변경승인)
5. 매립시설 제방의 증·개축
6. 주요설비의 변경{폐기물처분시설의 구조변경으로 인하여 규칙 별표 9 제1호나목 2)가)의 (1)·(2), 나)의 (1)·(2), 다)의 (2)·(3), 라)의 (1)·(2)의 기준이 변경되는 경우, 폐기물재활용시설의 구조변경으로 인해 규칙 별표 9 제3호마목 13)·14) 또는 사목 11)·12)의 기준이 변경되는 경우, 차수시설·침출수처리시설이 변경되는 경우, 규칙 별표 9 제2호나목2)바)에 따른 가스처리시설 또는 가스활용시설이 설치되거나 변경되는 경우, 규칙 별표 9 제2호나목2)차)에 따라 침출수 매립시설환원정화 설비를 설치하거나 변경하는 경우 및 배출시설의 변경허가 또는 변경신고 대상이 되는 경우만 해당한다}
※ 제4호에 따른 변경승인대상 규모 이하라도 사업자의 신청이 있는 경우에는 이를 접수하여 변경승인 절차에 따라 처리한다.

나. 업무처리요령

1) 변경승인 신청에 따른 업무처리는 설치승인 업무처리요령에
준하여 처리

2) 변경승인신청서 제출시기

○ 가목 변경승인 대상 중 제2호부터 제6호까지는 변경 전에, 제1호는
변경승인사유가 발생한 날부터 30일 이내

3) 조치사항

가) 검토 후 적정한 경우에는 폐기물 처분시설 또는 재활용시설
설치승인서 뒷면의 변경사항 란에 변경된 내용을 기재하고
담당자 확인 후 교부

나) 상호의 변경(사업장폐기물배출자가 설치하는 경우만 해당
한다)

(1) 제출서류 : 법인등기부등본(개인의 경우 사업자등록증 사
본)

(2) 검토사항

○ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인을 받은 자가 폐기물처리
시설을 양도하거나 사망한 경우 또는 법인이 합병되어 상호가 변경되는
경우에는 변경 승인신청 및 법 제33조제3항에 따른 권리·의무승계신고
대상에 해당된다.

- 다만, 상호의 변경 없이 대표자 변경만 있는 경우에는 권리·의무승계
신고만 하면 된다.

○ 권리·의무승계에 따른 상호 변경시에는 변경승인신청서 및 법 제33

조제3항에 따른 권리·의무승계신고서를 제출받아 설치승인서에 변경사항을 기재하여야 한다.

다) 처분 또는 재활용 대상 폐기물의 변경

(1) 제출서류 : 변경하고자 하는 처리대상 폐기물의 상세내역

(2) 검토사항

○ 변경하고자 하는 처리대상폐기물이 승인받은 시설에서 처리가 가능한지(폐기물 종류 변경에 따라 발열량 등이 변하므로 처리용량의 적정성, 연소실온도, 연소가스 체류시간 등이 유지될 수 있는지) 여부를 검토한다.

○ 대상폐기물의 처리방법이 시행규칙 별표 5, 별표 5의3에 따라 적합한지 여부를 검토한다.

○ 처리대상폐기물의 변경으로 인한 시설 설치기준의 변경 여부 등을 검토한다.

라) 처분시설 또는 재활용시설 소재지의 변경

(1) 제출서류 : 소재지 변경에 따른 설치계획서

(2) 검토사항

○ 처리시설의 이동 없이 단순히 행정구역 개편에 따른 소재지 변경은 제외한다.

○ 처리시설의 재시공 없이 시설을 이동하여 설치장소가 변경된 경우에는 변경승인으로 처리한다.

- 이 경우 당해 시설 설치승인권자의 관할구역 외의 지역에 설치하고자

한다면 새로이 설치하고자 하는 지역을 관할하는 승인기관에 변경승인 신청서를 제출하도록 하고,

- 이를 접수한 승인기관은 당초 승인기관으로부터 관련 서류를 넘겨받아 기존 승인받은 사항을 근거로 새로이 설치하고자 하는 지역에 대해 다른 법률상 입지제한 여부 등을 검토한 후 설치승인서를 갱신·교부한다.

○ 처리시설 해체(폐쇄) 후 재시공하는 경우에는 새로이 설치승인을 받아야 한다(이 경우 설치승인을 받은 시설의 경우에는 법 제50조제1항에 따른 사용종료·폐쇄신고를 하여야 함)

마) 승인 또는 변경승인을 받은 처분 또는 재활용 용량의 합계 또는 누계보다 100분의 30 이상의 증가

(1) 제출서류 : 처리시설 변경명세서

(2) 검토사항

○ 변경되는 시설이 시행규칙 별표 9에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치기준에 적합하고, 규칙 별표 11에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 관리기준에 적합하게 운영될 수 있는지 여부를 검토한다.

○ 처분 또는 재활용 용량의 산출이 적정한지 여부를 검토한다.

○ 필요하다고 인정되는 경우에는 기술검토위원회 또는 관계 전문기관의 기술검토를 실시할 수 있다.

○ 처분 또는 재활용 용량의 증가로 인해 환경성조사서 제출대상이 되는

지 여부를 검토한다.

※ 변경승인의 대상시설 규모는 승인받은 단위시설의 규모를 기준으로 한다(2개 이상의 시설 용량을 합산하여 산정하는 것이 아님)

바) 매립시설 제방의 증·개축

(1) 제출서류 : 처리시설 변경명세서

(2) 검토사항

○ 시설 구조변경의 적정 여부를 검토한다.

○ 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 전문기관으로부터 시설의 안전성검토를 실시한다.

사) 주요설비의 변경

(1) 제출서류 : 처리시설 변경명세서

(2) 검토사항

○ 변경되는 시설이 시행규칙 별표 9에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치기준에 적합하고, 시행규칙 별표 11에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 관리기준에 적합하게 운영될 수 있는지 여부를 검토한다.

○ 필요하다고 인정되는 경우에는 기술검토위원회 또는 관계 전문기관의 기술검토를 실시할 수 있다.

다. 기타

1) 처분 또는 재활용 용량 또는 주요설비의 변경 중 법 제32조의 관련법에 따른 배출시설 변경허가 또는 변경신고 대상에 해당

하는 경우에는 ‘V. 배출시설 설치허가 등의 의제처리’의 예에 따라 처리한다.

III. 폐기물처리시설 설치신고

1. 관련규정 : 시행규칙 제40조

2. 제출서류

가. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치신고서(시행규칙 별지 제 25호 서식)

나. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치 및 장비확보계획서
다. [기후에너지환경부](#) 장관이 고시하는 사항을 포함한 시설설치의 환경성조사서(1일 소각용량이 50톤 이상인 소각시설 또는 소각열 회수시설의 경우만 제출한다) 다만, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 대상사업, 환경영향평가 대상사업, 소규모 환경영향평가 대상사업의 경우에는 전략환경영향평가서, 환경영향평가서 또는 소규모 환경영향평가서로 대체할 수 있다.

라. 배출시설의 설치허가 또는 신고신청시의 첨부서류(배출시설에 해당하는 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 경우만 제출한다)

마. 공동 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치·운영에 소요되는 비용 부담 등에 관한 규약(법 제18조제5항에 따라 폐기물처리 시설을 공동으로 설치·운영하는 경우만 제출한다)

3. 검토요령

가. 주요 검토사항 및 검토방법

○ 설치승인 검토요령에 준하여 처리한다.

4. 신고사항의 변경

가. 변경신고 대상

1. 상호의 변경(사업장폐기물배출자가 설치하는 경우만 해당한다)
 2. 처분시설 또는 재활용시설 소재지의 변경
 3. 처분 또는 재활용 대상폐기물의 변경
 4. 신고 또는 변경신고를 득한 처분 또는 재활용 용량의 합계 또는 누계의 100분의 30 이상의 증가
※ 변경승인의 경우에 있는 예시 참조
 5. 주요설비의 변경{폐기물처분시설의 구조변경으로 인하여 규칙 별표 9 제1호나목 2)가)의 (1)·(2), 나)의 (1)·(2), 다)의 (2)·(3), 라)의 (1)·(2)의 기준이 변경되는 경우, 폐기물재활용시설의 구조변경으로 규칙 별표 9 제3호마목 13)·14) 또는 사목 11)·12)의 기준이 변경되는 경우 및 배출시설의 변경허가 또는 변경신고대상이 되는 경우만 해당한다}
- ※ 제4호에 따른 변경신고대상 규모 이하라도 사업자의 신청이 있는 경우에는 이를 접수하여 변경신고수리 절차에 따라 처리한다.

나. 변경신고서 제출시기

○ 가목 변경신고 대상 중 제2호부터 제5호까지의 경우에는 변경 전에, 제1호는 변경사유가 발생한 날부터 30일 이내

다. 업무처리요령

1) 변경승인 업무처리요령에 준하여 처리한다.

2) 조치사항

가) 검토 후 적정한 경우에는 폐기물 처분시설 또는 재활용시설
설치신고증명서 뒷면의 변경사항 란에 변경된 내용을 기재
하고 담당자 확인 후 교부한다.

5. 신고수리

가. 신고증명서 교부

- 1) 설치신고서 등의 검토결과 적정한 경우에는 시행규칙 별지 제26호 서식의 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치신고증명서를 교부하여야 한다.

○ 신고증명서에 생활폐기물 중 음식물류폐기물과 사업장폐기물은 처리대상 폐기물의 종류와 성상(고·액상), 용량 등을 구체적으로 기재한다.

2) 설치 신고한 시설의 관리

○ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치 신고수리한 경우 해당 기관은 업체별 신고내역을 별지서식에 따라 전산이나 대장으로 관리하여야 한다.

나. 신고수리조건 등의 부여 : 설치승인의 경우를 준용한다.

다. 설치신고서의 반려 등 : 설치승인의 경우를 준용한다.

IV. 폐기물처리시설 사용개시신고

1. 관련규정 : 법 제29조제4항 및 시행규칙 제41조제1항
2. 사용개시신고기관 : 설치승인기관 또는 설치신고기관
3. 사용개시신고 대상시설 및 시점

가. 영 제5조에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치한 자가 그 설치공사를 완료한 후 당해 시설의 사용을 개시하고자 할 때에는 사용개시일 10일전에 신고하여야 한다.

나. 다음 각 호의 사유로 변경승인을 받거나 변경신고를 한 경우

- 1) 처분시설 또는 재활용시설 소재지의 변경

2) 처분 또는 재활용 대상 폐기물의 변경

3) 승인(신고) 또는 변경승인(신고)을 한 처분(재활용)용량의 합계 또는 누계의 100분의 30 이상의 증가

4) 주요설비의 변경

4. 제출서류

가. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 사용개시신고서(시행규칙 별지 제27호 서식) 또는 폐기물 매립시설 사용개시신고서(시행규칙 별지 제28호 서식)

나. 당해시설의 유지관리계획서

다. 다음의 어느 하나에 해당하는 시설의 경우에는 **기후에너지환경부**령이 정하는 검사기관에서 발행한 그 시설의 검사결과서

1) 소각시설(일반소각시설, 고온소각시설, 열분해 소각시설, 고온용융시설, 열처리조합시설)

2) 매립시설

3) 열균분쇄시설(영 별표 3 제1호나목9)에 해당하는 시설로서 의료폐기물을 대상으로 하는 시설을 포함한다.)

4) 음식물류폐기물을 처리하는 시설로서 1일 처리능력 100킬로그램 이상인 시설(1일 재활용능력이 100킬로그램 이상 200킬로그램 미만인 음식물류폐기물 부속시설은 제외)

5) 시멘트 소성로(폐기물을 연료로 사용하는 경우로 한정한다)

6) 소각열회수시설

7) 열분해시설(가스화시설 포함)

라. 배출시설 가동개시(시작)신고 서류(동 폐기물 처분시설 또는 재활용시설이 배출시설에 해당하는 경우만 해당한다)

○ **기후에너지환경부령**이 정하는 검사기관은 「폐기물관리법」 제41조의2에 따라 국립환경과학원장이 법 제31조의2제2항에 따른 기준을 만족하여 동법 시행규칙 제41조의4에 따라 지정한 기관 또는 단체

5. 검사를 위한 사용기간 부여

가. 관련규정 : 법 제30조 제3항

○ 검사에서 적합판정을 받지 아니한 폐기물 처분시설 또는 재활용시설은 이를 사용할 수 없다. 다만, 검사를 위하여 당해 시설을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 검사를 위한 사용기간 부여 요령

1) 검사를 위한 사용기간(시운전 기간)은 원칙적으로 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치한 자가 검사기관에 검사신청서를 제출한 날부터 해당검사가 완료된 날까지로 한다. 다만, 설치 승인·신고 수리기관이 검사를 위한 시운전이 필요하다고 인정하는 경우 사용기간을 조정할 수 있다.

2) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치자가 검사신청서 사본, 시운전에 사용할 폐기물 종류 및 양, 반입처 등 관련 증빙서류를 갖추어 검사를 위한 사용기간 부여 신청을 하여야 하며, 설치 승인·신고 수리기관은 관련 서류를 검토하여 폐기물처분시

설 또는 재활용시설 검사 등을 위한 최소한의 사용기간을 부여하여야 한다.

3) 검사를 위한 사용기간을 부여한 경우에는 사용개시 신고시 시운전에 사용한 폐기물의 반입 및 처리현황을 함께 제출하여야 한다.

4) 시설검사 결과 불합격된 시설로서 재검사를 받는 경우에도 또한 같다.

6. 검토요령

<주요 검토사항>

- 설치된 시설이 설치(변경)승인 또는 설치(변경)신고 내용과 일치하는지 여부
- 성능검사 또는 시설 설치검사를 받았는지 여부
- 시설·장비 등의 완비여부
- 관계 법령에 따른 인·허가 이행 여부

가. 서류검토

1) 사용개시신고서

가) 시행규칙 별지 제27호 서식 또는 제28호 서식의 폐기물 처분(재활용) 또는 매립시설 사용개시신고서상에 기재되어야 할 사항이 빠짐없이 기재되어 있는지 여부와 구비서류의 내용을 검토한다.

나) 신고서상의 기재내용 중 다음 사항을 검토한다.

- 처리대상폐기물과 처분시설 또는 재활용시설이 설치승인·신고 또는 변경승인·신고사항과 일치하는지 여부를 확인한다.
- 매립시설의 경우에는 매립시설의 종류별로 매립시설 면적, 매립 가능

량, 매립대상 폐기물, 설치완료일 및 사용개시예정일이 기재되어 있는지 여부와 1일 매립처리량 및 복토량을 고려할 때 사용종료 예정일이 적정하게 산정·기재되어 있는지 여부를 검토한다.

2) 유지관리계획서 등 검토

가) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설(방지시설 포함) 및 부대시설의 운전관리지침서, 주요 예비부품 목록, 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 점검·청소 등의 유지관리계획이 적정한지 여부를 검토한다.

나) 유지관리계획서가 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치·관리기준에 적합하게 작성 되었는지 여부를 확인한다.

다) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 중 일반소각시설, 고온소각시설, 열분해 소각시설, 고온용융시설, 열처리조합시설, 시멘트 소성로, 매립시설, 멸균분쇄시설(영 별표 3 제1호나목9)에 해당하는 시설로서 의료폐기물을 대상으로 하는 시설을 포함), 소각열회수시설 및 열분해시설(가스화시설을 포함한다)의 경우에는 검사기관으로부터 성능검사 및 시설 설치검사를 받았는지 여부를 확인한다.

라) 음식물류 폐기물처리시설은 영 별표 3 제3호다목 1)·2)·3)에 따른 시설을 말하며, 이 경우 검사기관으로부터 성능검사 및 시설 설치검사를 받았는지 여부를 확인한다.

○ 다만, 영 별표 3 제3호다목 1)은 1일 재활용능력이 100킬로그램 이상

인 시설(1일 재활용능력이 100킬로그램 이상 200킬로그램 미만인 음식물류폐기물 부속시설은 제외한다)만 해당한다.

마) 「자원의절약과 재활용촉진에 관한 법률」에 따른 고�형연료제품 제조시설의 경우에는 법 제25조의8에 따른 시설검사와 제25조의5에 따른 품질검사를 받았는지 여부를 확인한다.

※ 검사성적서상의 시설 처분 또는 재활용능력이 승인받은 또는 신고한 용량에 적합한지 여부를 확인한다.

나. 관계법령에 따른 인·허가 사항 검토

○ 설치승인·신고시 다른 법률에 따른 절차 등을 이행하도록 조건을 부여한 경우 동 조건의 이행 여부를 확인하여야 한다.

다. 현지조사 확인

1) 사용개시신고서상의 검토결과 적합하다고 판단되는 경우에는 현지조사를 통해 확인하여야 한다.

가) 확인대상 : 처분시설 또는 재활용시설 및 방지시설(침출수 처리시설 등), 부대시설

나) 확인사항 : 설치승인 또는 설치 신고된 사항과 동일하게 시설이 설치되어 있는지 여부 및 정상가동 여부 등을 확인한다.

2) 현지조사 시에는 처분시설 또는 재활용시설, 장비 등의 시험가동을 명할 수 있으며, 현지조사 일정과 시험가동의 범위 등 현지조사에 관한 사항은 현지조사를 실시하기 최소 3일전까지 신

청인에게 통보하여야 한다.

※ 소각시설, 매립시설 등 검사기관으로부터 성능검사 또는 시설 설치검사 결과 적정한 경우에는 동 시설에 대해 정상가동 여부 확인 등 절차를 생략할 수 있다.

3) 현지조사결과 시설·장비 등의 보완을 요구할 수 있으며, 시설·장비 등의 보완이 완료된 사실을 접수한 때에는 필요한 경우 재조사를 실시하여 적정 여부를 확인하여야 한다.

7. 사용개시신고 수리·통보

가. 사용신고서류 검토 및 현지 확인결과 적합한 경우에는 폐기물처리시설 사용개시 신고수리를 통보하고, 동 폐기물 처분시설 또는 재활용시설이 배출시설에 해당하는 경우에는 동 사항을 관할 시·도지사에게 통보하여야 한다.

나. 사용개시신고가 수리된 경우에는 「대기환경보전법」 제14조, 「물환경보전법」 제37조에 따른 배출시설의 가동개시(시작) 신고를 한 것으로 의제처리 되므로 ‘V. 배출시설 설치허가 등의 의제처리’에 따라 사전 관할 시·도지사와의 협의를 한다.

V. 배출시설 설치허가 등의 의제처리

1. 관련내용

○ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치하고자 하는 자가 법 제29조 제2항에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인을 받거나 신고를 한 경우에는 당해 폐기물 처분시설 또는 재활용시설에 관련한 배출

시설 설치허가를 받거나 신고를 한 것으로 간주한다.

2. 의제 처리되는 배출시설 설치허가 또는 신고

가. 배출시설 설치허가 및 신고

- 1) 「대기환경보전법」 제10조제1항 및 제2항에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고
- 2) 「물환경보전법」 제33조제1항 및 제2항에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고
- 3) 「소음·진동관리법」 제8조제1항 및 제2항에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고

나. 가동개시(시작) 신고

- 1) 「대기환경보전법」 제14조에 따른 배출시설의 가동개시 신고
- 2) 「물환경보전법」 제37조에 따른 배출시설의 가동시작 신고

3. 의제 처리되는 시기

가. 배출시설 설치허가 또는 신고 : 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인 또는 신고수리 시

나. 배출시설 변경허가 또는 변경신고 : 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치변경승인 또는 변경신고수리 시

다. 배출시설 가동개시(시작)신고 : 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 사용개시신고 시

4. 처리절차

가. 관계행정기관과의 협의

○ 사업자로부터 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인·신고서류 또는 사용개시신고서류{배출시설 가동개시(시작)신고서류 첨부} 2부를 제출받아 1부는 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치의 적정여부 등을 검토하고, 1부는 배출시설 설치허가(신고)기관에 검토 및 협의를 요청하여야 한다.

나. 협의결과 통보

1) 배출시설 설치허가(신고)기관에서는 송부 받은 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치 승인신청서 또는 신고서상의 배출시설 설치허가 또는 신고 관련 서류를 관련 규정에 따라 검토하고 적정한 경우에는 협의요청 문서가 접수된 날부터 7일 이내에 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치 승인 또는 신고기관에 적정함을 통보하여야 한다.

2) 배출시설 설치허가(신고)기관은 배출시설 설치허가·신고서류 검토결과 서류의 보완·보정이 필요한 경우에는 협의요청 문서가 접수된 날부터 5일 이내에 보완사항을 명시하여 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인·신고기관에 통보하여야 한다.

※ 배출시설 설치허가(신고)기관은 법적인 사항에 한하여 보완 요청 하여야 하며, 타당한 사유가 아닌 사항(예: 법적 배출허용 기준 10% 이내로 오염물질 배출요구, 효율이 동일한 방지시설을 다른 형식으로 변경하도록 요구 등)에 대하여 보완 요구할 수 없다.

3) 배출시설 설치허가 및 신고수리가 불가한 경우에는 그 사유를 명시하여 승인 또는 신고기관에 회신하여야 한다.

다. 보완요청

○ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인·신고기관에서는 설치승인신청서 또는 신고서 검토결과 보완하여야 할 사항이 있는 경우 및 배출시설 설치 허가(신고)기관으로부터 배출시설 설치허가와 관련하여 보완하여야 할 사항이 통보된 경우에는 이를 종합하여 일괄 보완요청 하여야 한다.

라. 설치승인·신고수리 등

1) 배출시설 설치허가(신고)기관으로부터 배출시설 설치허가(신고서) 및 가동개시(시작)신고서 검토결과 적정하다는 통보가 있는 경우로서

○ 설치승인신청서(신고서) 또는 사용개시신고서 검토결과 적정한 경우에는 민원인에게 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인서 또는 신고증명서 등을 교부하고 이와 동시에 배출시설 설치허가(신고)기관에 "설치승인" 또는 "신고수리" 사항과 함께 민원인에게 배출시설 설치허가증(신고증명서) 등을 교부해 주도록 통보하여야 한다.

2) 배출시설 설치허가(신고)기관에서는 설치승인·신고기관으로부터 "설치승인" 또는 "신고수리" 사항 등을 통보 받은 경우에는 즉시 민원인에게 배출시설 설치허가증 등을 교부하여야 한다.

3) 배출시설 설치허가(신고)기관으로부터 배출시설 설치허가 및 신고수리가 불가하다고 회신 받은 경우에는 동 내용을 명시하여 불승인 등을 통보하고, 이때 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치 승인신청서 및 신고서 검토결과도 함께 민원인에게 통보하여 참고할 수 있도록 한다.

5. 기타

○ 변경승인 및 변경신고의 경우에도 동 처리절차를 준용한다.

VI. 지정폐기물과 지정폐기물 외의 폐기물을 함께 처리하기 위한 폐기물 처리시설의 설치승인기관, 방법 및 절차 등

1. 설치승인 · 신고수리 및 관리기관

○ 지정폐기물과 지정폐기물 외의 폐기물을 함께 처리하는 소각시설 등의 폐기물 처분시설 또는 재활용시설에 대한 설치승인 · 신고수리 및 관리는 유역(지방)환경청에서 하되, 지정폐기물의 처리에 관한 관리는 유역(지방)환경청, 지정폐기물 외의 폐기물 처리에 관한 관리는 관할 지자체에서 한다.

2. 업무처리방법 및 절차 등

가. 설치승인 및 신고서류 검토, 관계 행정기관과의 협의, 기술검토, 현지조사, 변경승인 · 신고, 사용개시신고 등의 업무처리방법은 이 지침 ‘Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, V’에 따른다.

나. 지정폐기물 외의 폐기물을 처리하기 위하여 시 · 도지사에게 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치승인을 받거나 신고를 한 자

가 당해 시설에서 지정폐기물을 추가로 처리하고자 하는 경우

○ 시·도에서 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 변경승인신청서 또는 변경신고서를 접수 받아 해당 지역을 관할하는 유역(지방)환경청에 기존의 승인신청 또는 신고서류와 함께 동 변경승인신청서 또는 변경신고서를 이송하고,

○ 유역(지방)환경청에서는 시·도로부터 이관받은 설치승인·신고 관련서류를 근거로 검토한 후 타당할 경우에는 설치승인 또는 신고수리(설치승인서 또는 신고증명서 갱신·교부)하고 이를 관할 시·도지사에게 통보하여야 한다.

VII. 권리·의무 승계 허가 및 신고

1. 양수·인수 허가

가. 관련규정 : 법 제33조제1항,제4항 내지 제8항 및 시행규칙 제47조제1항,제3항 내지 제5항

나. 제출서류 :

○ 폐기물처리시설 양수·인수 허가신청서(시행규칙 별지 34호의3 서식)

○ 폐기물처리시설 설치승인서, 설치신고서 원본

○ 법 제40조제1항에 따른 조치의 결과(폐기물처리시설 설치 승인·신고에 대한 권리·의무를 승계하는 경우만 해당한다)

○ 법 제48조제1항에 따른 조치명령의 이행계획서(같은 항에 따른 조치명령을 받은 경우만 해당한다)

○ 허가신청인이 규칙 별표9에 따른 능력과 기준을 갖췄음을 증명하는 서류

○ 허가신청인에게 승계되는 법적 책임이 있는 경우 그 이행계획서

○ 권리·의무의 승계 사유의 발생 사실을 증명하는 서류

다. 허가대상

○ 폐기물처리시설 설립 승인·신고자부터 폐기물처리업, 폐기물처리시설을 양수하거나 「민사집행법」에 따른 경매, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 환가나 「국세징수법」·「관세법」 또는 「지방세징수법」에 따른 압류재산의 매각, 그 밖에 이에 준하는 절차에 따라 인수하는 경우에 해당 양수인 또는 인수인

라. 검토사항

○ 폐기물처리업 설치승인서, 설치신고서 원본

- 허가신청인이 설치승인서 또는 설치신고서 원본을 제출하지 아니한 경우에는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 사항을 확인해야 한다. 다만, 허가신청인이 허가신청서 서식의 ‘행정정보 공동이용 동의서’에 서명하지 않은 경우에는 설치승인서 또는 설치신고서 사본을 제출받아 확인하여야 한다. 이 경우 확인이 완료된 경우에는 신청인으로부터 설치승인서 또는 설치신고서 원본을 제출받아 변경사항을 기재하여 발급하여야 한다.

○ 종전의 폐기물처리시설 설치승인 또는 설치신고자가 법을 위반하여 폐기물을 발생시켰으나 이행하지 아니한 법적 책임이 있는지 여부와 그

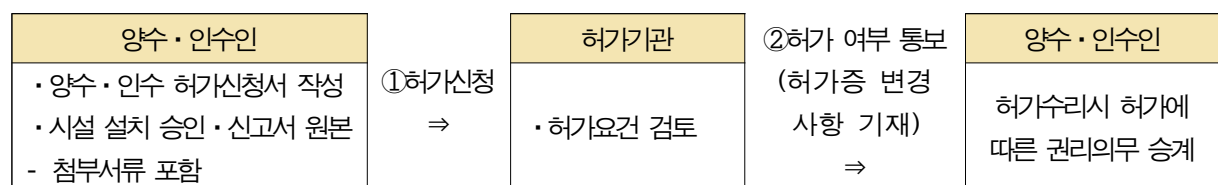
법적 책임 이행계획이 명확하고 합리적인지 여부

○ 허가신청인이 법 제26조에 따른 결격사유에 해당하는지 여부

○ 허가신청인이 허가대상이 된 영업 또는 시설을 계속하여 영위하거나
설치·운영하기 위한 **기후에너지환경부령으로** 정하는 능력과 기준을 갖
추고 있는지 여부

○ 허가권자는 위의 사항들을 확인하기 위하여 범죄 경력·가족관계 증
명 관련 전산망 또는 자료를 이용하려는 경우에는 관계 기관의 장에게
협조를 요청할 수 있다.

마. 처리절차



○ 허가기관은 허가신청서 접수일로부터 30일이내에 허가 여부와 허가
신청인에게 승계되는 법적 책임의 구체적인 범위를 허가신청인에게 통
보하고 설치승인서 또는 설치신고서에 변경사항을 기재한 후 발급한다.

○ 종전 허가사항의 변경에 대하여 상호가 변경되는 경우에는 시행규칙
제33조의 폐기물처리업의 변경신고도 진행하여 하며, 상호의 변경없이
대표자 변경만 있는 경우에는 권리·의무 승계 허가만 진행한다.

2. 합병·분할 허가

가. 관련규정 : 법 제33조제2항,제4항 내지 제8항 및 시행규칙 제47
조제1항, 제3항 내지 제5항

나. 제출서류 :

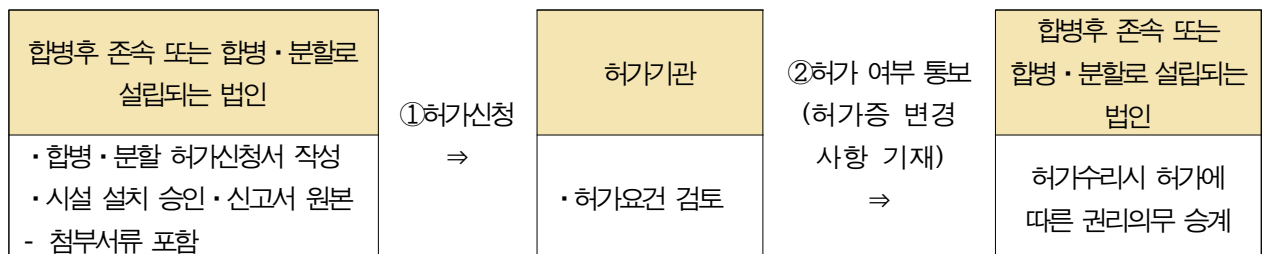
- 폐기물처리업 합병·분할 허가신청서(시행규칙 별지 34호의4 서식)
- 폐기물처리시설 설치승인서 또는 설치신고서
- 이하 양수·인수 허가신청서의 첨부서류와 동일

다. 허가대상

- 법인인 폐기물처리업자가 다른 법인에 흡수 합병되거나 다른 법인과 합병하여 새로운 법인을 설립하거나 폐기물처리업을 분할하여 새로운 법인을 설립하거나 다른 법인에 합병하는 경우, 합병 후 존속하는 법인이나 합병 또는 분할로 설립되는 법인

라. 검토사항 : 양수·인수 허가사항과 동일

마. 처리절차



- 기타 사항은 양수·인수 허가절차와 동일

3. 권리·의무 승계신고

가. 관련규정 : 법 제33조제3항, 제4항 내지 제8항 및 시행규칙 제47조제2항 내지 제5항

나. 제출서류

- 권리·의무 승계신고서(시행규칙 제35호 서식)
- 폐기물처리시설 설치승인서 또는 설치신고서

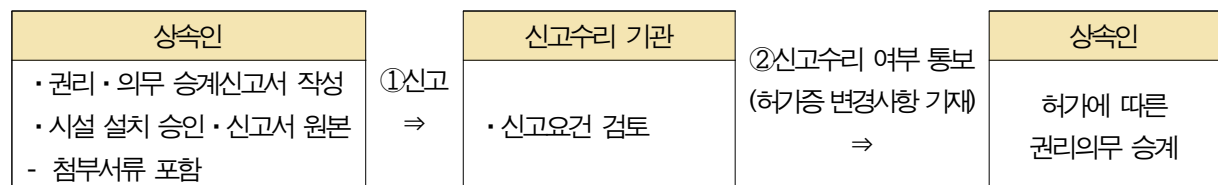
- 법 제40조제1항 본문에 따른 조치의 결과(폐기물처리업 허가 또는 폐기물처리 신고에 대한 권리·의무를 승계하는 경우만 해당한다)
- 법 제48조제1항에 따른 조치명령의 이행계획서(같은 항에 따른 조치명령을 받은 경우만 해당한다)
- 승계신고인이 시행규칙 별표9에 따른 능력과 기준을 갖췄음을 증명하는 서류
- 승계신고인에게 승계되는 법적 책임이 있는 경우 그 이행계획서
- 권리·의무의 승계 사유의 발생 사실을 증명하는 서류

다. 신고대상

- 폐기물처리업자가 사망한 경우, 그 상속인

라. 검토사항 : 양수·인수 허가사항과 동일

마. 처리절차



- 상속인은 신고 사유가 발생한 날부터 30일이내에 신고하여야 한다.
- 신고 수리기관은 신고서 접수일로부터 7일이내에 허가증을 발급한다.
- 기타 사항은 양수·인수 허가절차와 동일

VIII. 폐쇄신고

1. 관련규정 : 법 제50조제1항 및 시행규칙 제69조제1항

※ 생활폐기물 소각시설은 「생활폐기물 소각시설 설치·운영지

침」의 ‘Ⅷ. 생활폐기물 소각시설 폐쇄」 규정을 우선 적용한다.

2. 제출서류

가. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 폐쇄신고서(시행규칙 제58호 서식)

나. 폐기물 처분시설·재활용시설 설치증인서·신고증명서

3. 신고대상

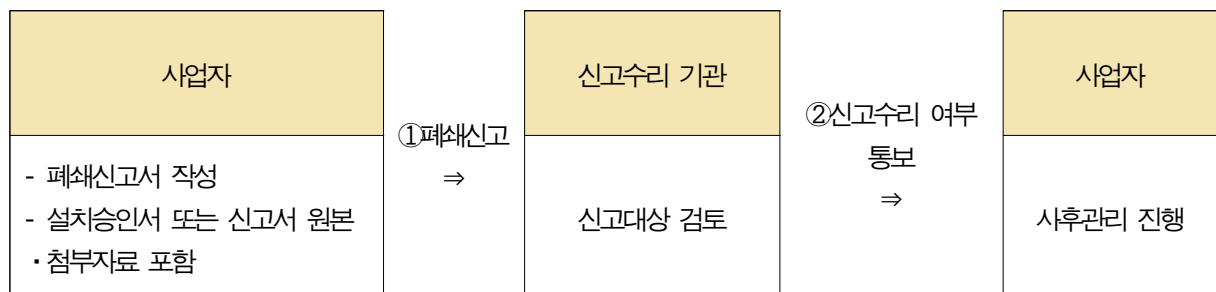
가. 법 제29조에 따른 폐기물처리시설의 설치증인을 받거나 신고(변경증인 또는 변경신고를 포함한다)를 한 자(제25조에 따라 폐기물처리업의 허가를 받은 자를 포함한다)

나. 대상시설은 시행령 별표 3 ‘폐기물 처리시설의 종류’에 해당하는 시설(매립시설의 사용을 끝내거나 폐쇄하려면 제30조제1항에 따른 검사기관으로부터 적합판정을 받아야 함)

4. 처리절차

○ 폐기물처리시설 폐쇄를 신고하고자 하는 경우에는 폐쇄하고자 하는 날로부터 30일 이전에 폐쇄신고를 하여야 한다.

○ 신고 수리기관은 신고서 접수일로부터 30일이내에 신고수리 여부를 통보하여야 한다.



5. 업무처리요령

가. 폐기물처리시설 폐쇄신고 서류 검토

- 1) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 폐쇄할 경우 동 시설에서 처리했던 폐기물의 처리방법 변경 대상 여부를 확인한다.
- 2) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설에서 처리한 후 새로이 발생된 폐기물과 재활용제품, 중간가공폐기물 등에 대한 적정 처리 여부를 확인한다.
- 3) 처분(재활용)시설 폐쇄로 인해 폐기물 처리방법이 변경되는 경우 시행규칙 제18조제4항에 따른 사업장폐기물 배출자 변경신고, 시행규칙 제18조의2제7항에 따른 폐기물 처리계획 변경 서류 제출 여부 등을 확인한다.

나. 폐쇄신고 수리 통보

○ 폐쇄신고 서류를 검토한 결과, 시설 폐쇄, 폐기물 처리방법 변경에 따른 사업장폐기물 배출자 변경신고나 폐기물처리계획 변경 등이 적합한 경우에는 신청인에게 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 폐쇄신고가 수리되었음을 통보하여야 한다.

IX. 행정사항

1. 시행일

○ 이 예규는 발령한 날부터 시행함.

2. 재검토기한

○ 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에

대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제4호,2025.11.5.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.